

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 378-23
(28 DE NOVIEMBRE DE 2023)**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES
DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136 y C6-4137 DEL TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

EL DIRECTOR ENCARGADO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las contenidas en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, el Decreto 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, al señalar los fines esenciales del Estado se refiere a: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así mismo en su artículo 319 señala que las Áreas Metropolitanas tienen el deber de racionalizar la prestación de los servicios públicos a su cargo y el artículo 365 ibidem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas, con ocasión al Principio rector del transporte denominado: *Intervención del Estado*, el cual fue consagrado por el legislador en la Ley 105 de 1993, artículo 2, literal b.

Que la Ley 105 de 1993, artículo 3, numeral 2, establece expresamente como un principio del transporte público el carácter regulado de este servicio, al disponer: *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad (...)".*

Que la intervención del estado, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo relacionado al control y vigilancia de la actividad, resulta fundamental para garantizar un servicio de transporte público esencial, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1° y 11° de la Carta política.

Que la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, establece en sus artículos: 2, 3, 4, 5 y 8, los principios y la naturaleza aplicables al transporte que a continuación se transcriben:

"Artículo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 378-23
(28 DE NOVIEMBRE DE 2023)**

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136 y C6-4137 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

*términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.
(...)*

Artículo 4. El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.

Artículo 5°. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo. (...)

Artículo 8°. Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 336 de 1996, artículo 8: "las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción"

Que la ley 336 de 1996 en artículo 18 establece que: "El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en el establecidas".

Que la Ley 1625 de 2013 en el literal n del artículo 7, establece como función de las áreas metropolitanas: "Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la Ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella".

Que el Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1, define como autoridades competentes para la modalidad de transporte público colectivo, entre otras: "(...) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (...)"

Que mediante documento Conpes 3788 de 2013 , el Consejo Nacional de Política Económica y Social recogió las recomendaciones sobre la evidente "necesidad de implementar un Sistema Integrado de Transporte Público -SITP" en el Área Metropolitana de Barranquilla, programa que fue debidamente incluido en el Plan de Desarrollo de Barranquilla 2016 - 2019 "Barranquilla Capital de Vida" y para adelantar la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto, el 5 de agosto de 2016, el Área Metropolitana de Barranquilla, Transmetro S.A.S. y la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., suscribieron un convenio interadministrativo con el objetivo de aunar esfuerzos para llevar a cabo "la

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 378-23
(28 DE NOVIEMBRE DE 2023)**

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136 y C6-4137 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

estructuración, técnica, legal y financiera del diseño de la integración del transporte público colectivo de pasajeros de Barranquilla y su Área Metropolitana y el Sistema Integrado de Transporte Masivo, así como el diseño conceptual del sistema de equipamientos de transporte del SITP”, estructuración que actualmente se encuentra en la fase final de su desarrollo.

Que la implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público es un proceso complejo cuya consolidación se espera en un mediano plazo, mientras que las necesidades de los usuarios del servicio de transporte colectivo, dada la relevancia que las conexiones con los derechos fundamentales les confieren, obligan a la administración a continuar adelantando todas las acciones necesarias para garantizar día a día la prestación oportuna de un servicio público de transporte, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y acceso.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 fijó el marco institucional y las condiciones de implementación del sistema de recaudo centralizado, el sistema de gestión y control de flota y el sistema de ayudas tecnológicas para el sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el área metropolitana de Barranquilla, denominado SIBUS y en su articulado estableció que la implementación del mismo constituye una condición para la operación del servicio.

Que el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.7.3., establece en relación con la reestructuración del servicio, lo siguiente:

Artículo 2.2.1.1.7.3. Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Que la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB SIGLA COOTRAB identificada con Nit. NIT 800222724 – 9 es una empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio de transporte público colectivo en el área metropolitana de Barranquilla y dentro de los recorridos autorizados se encuentran las rutas C5-4136 y C6-4137.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.3., del Decreto 1079 de 2015, transcrito anteriormente, se realizó el informe técnico No. 011-23 del 21 de noviembre de 2023, el cual soporta la decisión que mediante el presente acto administrativo se adopta y que hace parte integral del presente, el cual arroja las siguientes conclusiones:

“(…)

1. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente informe técnico, se recomienda la reorganización del servicio reestructurando oficiosamente los recorridos autorizados de las rutas C5-4136 y C6-4137 habilitadas a la empresa COOTRAB, para una mejor prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana con miras a la Integración de este. Así mismo con el ajuste del recorrido

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 378-23
(28 DE NOVIEMBRE DE 2023)**

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136 y C6-4137 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

autorizado, se incrementa la cobertura del TPC en el nuevo desarrollo urbanístico denominado Los Puertos en el municipio de Soledad, con el sector de la Calle 72, Silencio y Calle 21. Lo anterior, garantizando una adecuada prestación del servicio según las exigencias de la demanda, los niveles de servicio, manteniendo condiciones de eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el transporte público.

2. Para la ruta C5-4136, el recorrido ajustado busca que la demanda del nuevo desarrollo urbanístico de Los Puertos en el municipio de Soledad tenga acceso a través transporte público colectivo a los nodos atractores – generados de la Calle 72, Barrio El Silencio y la Carrera 21. Por su parte la demanda desatendida por esta modificación entre el Barrio Las Nieves – Centro – Universidades, actualmente tiene cobertura de otras rutas del TPC como A8 de Flota Roja, D11 de Transmecar y D17 y D18 de Trasalianco.

3. Para la ruta C6-4137, no hay cambios significativos para los pares origen-destino según la resolución 105-21, para esta ruta el ajuste consiste básicamente en reestructurar el recorrido en el sentido de ida en el barrio Las Trinitarias y Las Gaviotas en el municipio de Soledad, en cambio se propone recorrer por el barrio La Arboleda luego para la Calle 30 y de ahí empalmar con el recorrido habitual. El par origen destino entre las Trinitarias – Gaviotas con el centro y Universidades está cubierto por otras rutas del TPC como lo son B18 de Sobusa, A16-B de La Carolina y C20-B de la empresa Coasoatlan.

4. Según los análisis de cobertura, el impacto de la propuesta no afecta la prestación del servicio del transporte masivo Transmetro, principalmente porque los nuevos sectores atendidos no hacen competencia a la operación actual del sistema masivo.

5. Los nuevos trazados y necesidades de demanda generan un cambio en los parámetros técnicos de las rutas. Sin modificar la capacidad transportadora de las rutas C5-4136 y C6-4137, de forma que se garantice la calidad del servicio en la nueva zona atendida.

*6. Teniendo en cuenta que los nuevos recorridos presentan una menor longitud con nuevas necesidades de la demanda, se mantienen las capacidades individuales de las rutas C5-4136 y C6-4137. Por tal motivo, no se modifica la capacidad total de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla “COOTRAB”.
(...)”*

Que el informe técnico propone la reestructuración de las rutas C5-4136 y C6-4137 para mejorar el servicio, realizando un cambio en los parámetros operacionales, que permita ofrecer un servicio más eficiente, competitivo y de calidad al usuario.

La autoridad de transporte considera viable reestructurar el servicio modificando las condiciones de operación de las rutas C5-4136 y C6-4137, de conformidad con lo

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 378-23
(28 DE NOVIEMBRE DE 2023)

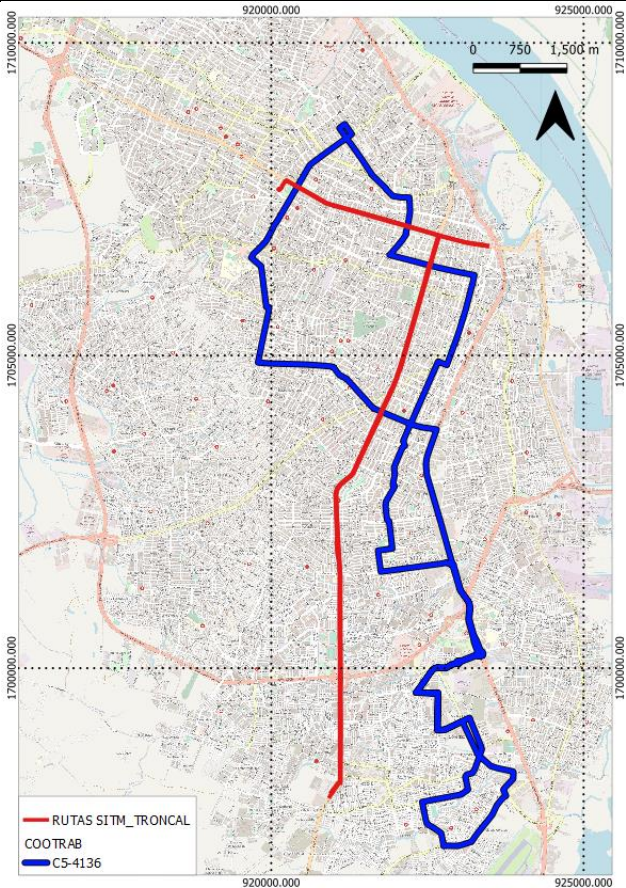
POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136 y C6-4137 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

señalado en el informe técnico No. 011-23 del 21 de noviembre de 2023 que hace parte integral de la presente resolución.

Que, en Mérito de lo expuesto, el Director encargado del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar de oficio el recorrido autorizado a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB SIGLA COOTRAB identificada con Nit. NIT 800222724 – 9 a través de las rutas denominadas C5-4136 y C6-4137, las cuales quedarán así:

Ruta Código	C5-4136
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Manuela Beltrán – Los Puertos – La Arboleda – Galán – Universidades – Calle 72 – Calle 30 - Circular
Recorrido	
	
Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Calle 48 con Carrera 5C, por esta hasta la Calle 48, empalmando con la Calle 49, empalmando con la Calle 50, por esta hasta la Carrera 11, por esta hasta la Calle 43, por esta hasta la Carrera 14 empalmando con la Calle 41 por esta hasta la Carrera 19 por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 24, por	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 378-23
(28 DE NOVIEMBRE DE 2023)

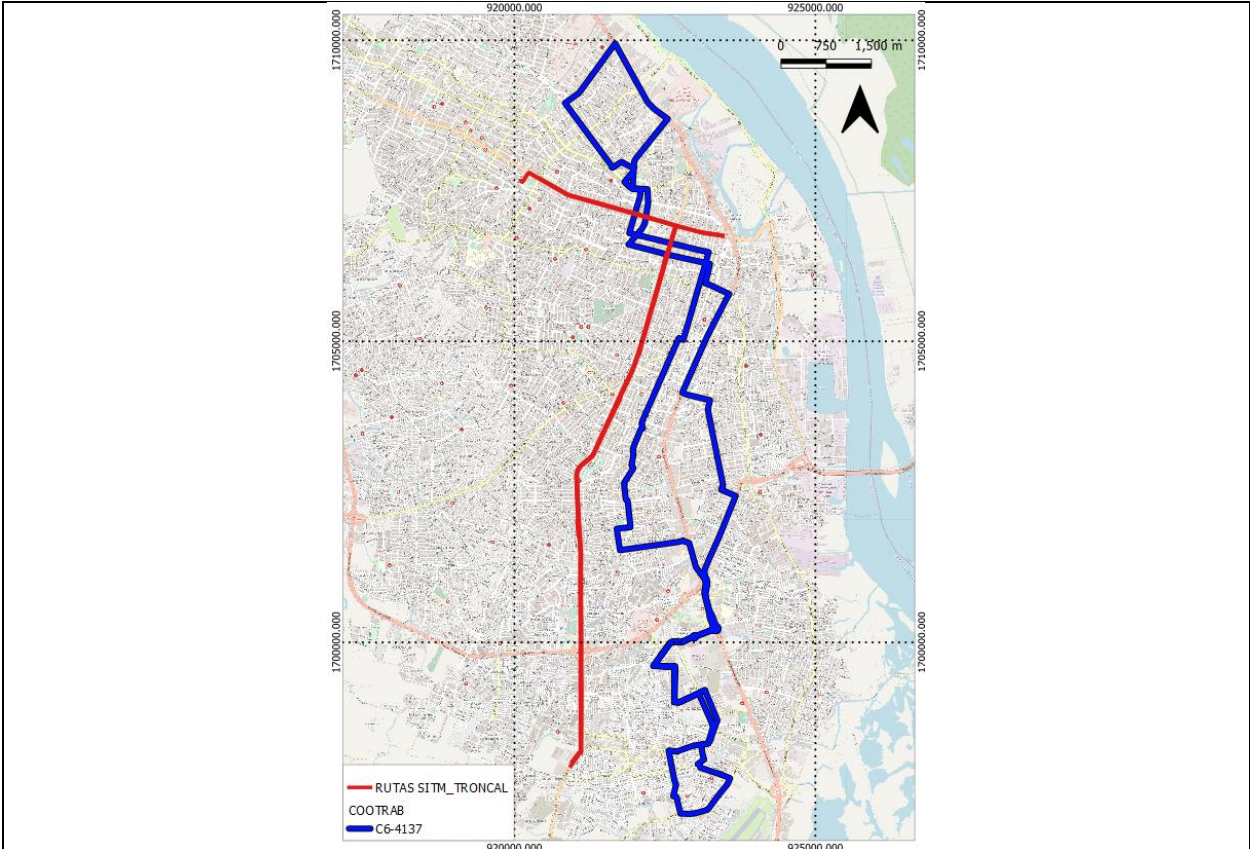
POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136 y C6-4137 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

esta hasta la Calle 45, por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 4, por esta hasta la Calle 38B por esta hasta la Carrera 6B por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 19D por esta hasta la Calle 38, por esta hasta la Carrera 29, por esta hasta la Calle 36, por esta hasta la Carrear 43, por esta hasta la Calle 53, por esta hasta la Carrera 54 empalmando ron la Carrera 58, por esta hasta la Calle 74, por esta hasta la Carrera 59, por esta hasta la Calle 72 empalmando con la Carrera 35B, por esta hasta la Calle 71, por esta hasta la Carrera 27, por esta hasta la Calle 70C, por esta hasta la Carrera 21B, empalmando con la Carrera 21, por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta la Calle 45, por esta hasta la Carrera 24, por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 19, por esta hasta la Avenida El Platanal, por esta hasta la Calle 37 empalmando con la Calle 36E por esta hasta la Terminal de despacho. Fin del recorrido.			
Características Técnicas de la Ruta			
Radio de acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón – Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa		
Traslapo Troncal	14%	Traslapo Alimentación	75%
Intervalos de despacho hora pico	5 minutos	Longitud	35.4 KM
Intervalos de despacho hora valle	7 minutos		
Capacidad Transportadora Ruta			
Mínima	25		
Máxima	30		

Ruta Código	C6-4137
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Manuela Beltrán – Los Puertos – La Arboleda – Las Nieves – Universidades – Vía 40 – Las Nieves - Simón Bolívar - Circular
Recorrido	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 378-23
(28 DE NOVIEMBRE DE 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136 y C6-4137 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA



Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Calle 48 con Carrera 5C, por esta hasta la Calle 36E empalmando con la Calle 37, por esta hasta la Carrera 11 empalmando con la Calle 44, por esta hasta la Carrera 11, por esta hasta la Calle 43, por esta hasta la Carrera 14 empalmando con la Calle 41 por esta hasta la Carrera 19 por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 24 por esta hasta la Calle 45 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Calle 19 (Boulevard Simón Bolívar) por esta hasta la Carrera 7 por esta hasta la Calle 24 por esta hasta la Carrera 23 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 39 por esta hasta la Calle 36 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 53 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Calle 58 por esta hasta la Vía 40 por esta hasta la Calle 76 por esta hasta la Carrera 58 por esta hasta la Calle 64 por esta hasta la Carrera 59 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Carrera 44 por esta hasta la Calle 37 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 38 por esta hasta la Carrera 19D por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 11 por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 6B por esta hasta la Calle 38B por esta hasta la Carrera 4 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 30 empalmando con Calle 45 por esta hasta la Carrera 24 por esta hasta la Calle 48 por esta hasta la Carrera 19 por esta hasta la Avenida El Platanal por esta hasta la Calle 41 por esta hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle 48 por esta hasta la Terminal de despacho. Fin del Recorrido.

Características Técnicas de la Ruta	
Radio de acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón – Buseta)
Modalidad	Pasajeros

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 378-23
(28 DE NOVIEMBRE DE 2023)**

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136 y C6-4137 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa		
Traslapo Troncal	11%	Traslapo Alimentación	56 %
Intervalos de despacho hora pico	4.5 minutos	Longitud	38.1 KM
Intervalos de despacho hora valle	6 minutos		
Capacidad Transportadora Ruta			
Mínima	30		
Máxima	35		

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con la reestructuración establecida en el presente artículo la capacidad transportadora de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB SIGLA COOTRAB identificada con Nit. NIT 800222724 – 9 no se modifica.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los vehículos utilizados para la prestación de los servicios en las rutas C5-4136 y C6-4137 deberán contar con el sistema RCC denominado SIBUS de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 y las demás que la adicionen o modifiquen.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB SIGLA COOTRAB identificada con Nit. NIT 800222724 – 9, a través de su representante legal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2023



MIGUEL JOSÉ HERNÁNDEZ MEZA
Director encargado
Área Metropolitana de Barranquilla

Proyectó: Lubia Peña Castañeda – Asesor Jurídico AMB
Proyectó: Carlos Camacho – Asesor Técnico AMB
Revisó: Miguel Hernández Meza – Secretario General AMB